

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1762/2534

กรมทางหลวง
บริษัท บี.ที.ซี. อุตสาหกรรมและพาณิชย์
การ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 388

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยที่ 1 เพียงแต่มีหนังสือแจ้งว่าบริษัท ก. จำกัดผู้รับเหมาร่วมละทิ้งงาน
จำเลยที่ 1 ขออนุมัติเป็นผู้ก่อสร้างทางต่อไปและขอรับเงินค่าจ้างตามผลงานที่ดำเนินการ
ไปแล้วเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างต่อไป ต่ออธิบดีกรมทางหลวง
เท่านั้น โดยจำเลยที่ 1 ไม่เคยเสนอข้อขัดแย้งในการทำงานดังกล่าวเป็นลักษณะของ
ข้อพิพาทให้อธิบดีกรมทางหลวงวินิจฉัยชี้ขาดตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างมาแต่
ประการใด ดังนั้นอธิบดีกรมทางหลวงจึงไม่มีหน้าที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งดัง
กล่าว และไม่จำเป็นต้องจัดให้มีอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ 1 ก่อนฟ้องคดีโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้าง
ตามหนังสือสัญญาว่าจ้างเอกสารหมายเลข จ.2 และเงื่อนไขของสัญญาตามเอกสารหมายเลข
จ.3 ซึ่งโจทก์ได้บอกเลิกสัญญานั้นแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาทำให้
โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดสัญญานั้น
นั้น แม้คำวิศวกรที่ปรึกษาที่โจทก์เรียกมาจะมีได้มีระบุไว้ในสัญญาว่า หากจำเลยที่ 1
ผิดสัญญาแล้วจะต้องรับผิดชอบในเงินค่าวิศวกรที่ปรึกษา แต่การทำงานสร้างทางพิพาท
จะต้องมีวิศวกรที่ปรึกษาไว้ให้คำแนะนำ ควบคุมงานและเร่งรัดงานให้จำเลยที่ 1

ทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนด เมื่อจำเลยที่ 1 ตก เป็นผู้ผิดสัญญาทำให้โจทก์ต้อง
ประมูลงานใหม่ จ้างบริษัท ป. จำกัด สร้างทางพิพาทต่อจากจำเลยที่ 1 โจทก์ก็ต้อง
จ้างวิศวกรที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ควบคุมงานต่อไปจนเสร็จ จึงเป็นผลโดยตรง
จากการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย สำหรับ
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ตกเป็นผู้ผิดสัญญาต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันที่ทำไว้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างเหมาจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตี
คชั่น จำกัด ให้ร่วมกันทำการก่อสร้างทางสายหนองฉาง-สว่างอารมณ์-ลาดยาว โดย
ผู้รับจ้างต้องทำงานก่อสร้างทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 21 เดือน ปรากฏตาม
หนังสือสัญญาท้ายฟ้อง และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา จำเลยที่ 1 และ
บริษัทกองยางคอนสตีคชั่น จำกัด ได้วางหลักประกันไว้ต่อโจทก์ตามหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด หลังจากจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตี
คชั่น จำกัด ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแล้วปรากฏว่างานก่อสร้างเป็น
ไปล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าได้เกิดเหตุขัดแย้งกันเอง
ในระหว่างจำเลยที่ 1 กับบริษัทกองยางคอนสตีคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างร่วมกัน จน
กระทั่งในวันหมดสัญญา ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตีคชั่น จำกัด
ทำงานได้เพียง 21.2 เปอร์เซนต์เท่านั้น โจทก์จึงมีหนังสือแจ้งการเลิกสัญญากับ
จำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตีคชั่น จำกัด ขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วม
กันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 74,984,732.18 บาทให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบ
11,813,143.23 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ตามสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยกำหนดให้ระับข้อพิพาท โดยให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้ทำการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่พอใจในคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมทางหลวง ก็ต้องจึงให้มีอนุญาโตตุลาการขึ้นวินิจฉัยชี้ขาด จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 มกราคม 2525 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 ถึงอธิบดีกรมทางหลวงเพื่อให้จัดการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แต่อธิบดีกรมทางหลวงหาหนังสือตอบไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ โจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 โดยไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญา หนังสือบอกเลิกสัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เพราะสัญญาก่อสร้างทำขึ้นระหว่างโจทก์ฝ่ายหนึ่งกับจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตีคชั่น จำกัดอีกฝ่ายหนึ่ง แต่โจทก์มิได้บอกเลิกสัญญากับบริษัทกองยางคอนสตีคชั่น จำกัด การบอกเลิกสัญญาจึงไม่สมบูรณ์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์เองเป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่มีอำนาจบอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 ฉะนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินตามสัญญาค่าประกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 55,581,632.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,967,715.18 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2523 โจทก์ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 กับบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ร่วมกันทำการก่อสร้างทางสายหนองฉาง-สว่างอารมณ์-ลาดยาว ซึ่งมีความยาวเป็นระยะทางประมาณ 45.6 กิโลเมตร ในราคา 61,231,000 บาท กำหนดเวลาสร้าง 21 เดือนเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2523 ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2525 โดยมีบริษัทหลุยเบอ์เจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์ จำกัด กับบริษัทเอเชียเอ็นจิเนียริงคอนสตรัคชั่นแทนที่จำกัด เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ปรากฏตามสัญญาว่าจ้างและเงื่อนไขของสัญญา เอกสารหมายเลข จ.2 จ.3 และตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว โจทก์ได้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่จำเลยที่ 1 กับบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างเป็นเงิน 6,123,100 บาท ซึ่งให้โจทก์หักเงินดังกล่าวคืน 15 เปอร์เซ็นต์ จากค่างวดงวดที่ 5 ถึงงวดสุดท้าย หากไม่ครบก็ให้หักจากค่างานงวดสุดท้ายทั้งหมดและโจทก์หักคืนแล้ว เป็นจำนวน 1,278,484.82 บาท ตามสัญญาตกลงชำระเงินเป็นงวดตามผลงานที่ก่อสร้างและค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโจทก์จะต้องชำระภายใน 45 วันนับแต่วิศวกรตรวจรับงานและค่าวัสดุ จำเลยที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างทางและส่งมอบงานไปแล้ว 10 งวด โจทก์รับงานและชำระเงินแล้ว 8 งวด ส่วนงานงวดที่ 9 งวดที่ 10 โจทก์รับมอบแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินรวมทั้งเงินค่าปรับราคาค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน 3,045,310.18 บาท โดยโจทก์อ้างว่าได้กันไว้เป็นค่าเสียหายต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525 โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ในการทำสัญญาก่อสร้างทางพิพาทดังกล่าว จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานและการรับเงินล่วงหน้าของจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.4 ถึง จ.7 รวมวงเงิน 12,246,200 บาท...

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า การที่โจทก์ไม่จ่ายค่างานและค่าปรับราคาให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาว่าจ้าง ก่อนฟ้องจะต้องให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทก่อน

และอธิบดีกรมทางหลวงไม่ยอมวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่จำเลยที่ 1 เสนอ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 นั้น แม้ว่าสาระสำคัญของฎีกาข้อนี้จำเลยที่ 1 จะคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่ก็พอสรุปได้ว่าเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วย จึงวินิจฉัยฎีกาข้อนี้ให้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมทางหลวงไม่เคยวินิจฉัยข้อพิพาทเรื่องโจทก์ไม่จ่ายค่างานงวดที่ 9 และงวดที่ 10 และค่าปรับราคาค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นอีก 9 งวดให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เพียงแต่มีหนังสือแจ้งว่าบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมาร่วมละทิ้งงาน จำเลยที่ 1 ขออนุมัติเป็นผู้ก่อสร้างทางสายนี้ต่อไปและขอรับเงินค่าจ้างตามผลงานที่ดำเนินการไปแล้วเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างต่อไป ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 28ล.29 ต่ออธิบดีกรมทางหลวงเท่านั้น โดยจำเลยที่ 1 ไม่เคยเสนอข้อขัดแย้งในการทำงานตามสัญญาดังกล่าว เป็นลักษณะของข้อพิพาทให้อธิบดีกรมทางหลวงวินิจฉัยชี้ขาดตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 1.5.19 ตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกา มาแต่ประการใดดังนั้นอธิบดีกรมทางหลวงจึงไม่มีหน้าที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งดังกล่าวและไม่จำเป็นต้องจัดให้มีอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ก่อนฟ้องคดี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดสัญญาว่าจ้างและโจทก์บอกเลิกสัญญาไม่ชอบ โจทก์มีนายไมตรี ธรรมโกสิทธิ์นายสุภัทร นิลทรงกลด นายอรุณ เดียวพานิช และนายชาญณรงค์จันทนาอรรณพ เบิกความในทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ประมูลทางพิพาทได้ในวงเงินประมาณ 61,000,000 บาท กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ 21 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2523 ถึงเดือนมีนาคม 2525 การดำเนินงานของผู้รับเหมาระยะแรกล่าช้ามาก กล่าวคือในระยะ 11 เดือนแรก ได้งานประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาอีก 6 เดือน ได้งานเพิ่ม 3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งควรจะได้อีก 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ผู้รับเหมาทำงานล่าช้า โจทก์ผู้รับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษาคือบริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์

จำกัด กับบริษัทหลุยเบอ์เจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ประชุมกันเพื่อแก้ไขแต่ ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการตามที่แนะนำได้ ผู้รับเหมาไม่ได้เพิ่มเครื่องจักรแต่ กลับถอนเอาเครื่องจักรออกไป จำเลยที่ 1 กับบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้มีการขัดแย้งกันเรื่องการทำงานและการเงิน บริษัทผู้ควบคุมสัญญาได้ออกหนังสือ เตือน 4 ครั้ง ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.9-จ.12 ผู้รับเหมาไม่ได้ปฏิบัติตาม นายโกเมท วงศ์ทองเหลือง ผู้อำนวยการโครงการสร้างทางพิพาทเบิกความว่า หลังจากทำสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 ทำงานล่าช้า ได้งานเพียง 15เปอร์เซ็นต์ บริษัทเอเชีย เอนจิเนียริงคอนสตรัคชั่นแดนท์ จำกัด และบริษัทหลุยเบอ์เจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิศวกรที่ปรึกษาได้รายงานความล่าช้าของการทำงานของจำเลยที่ 1 ให้ทราบ แต่ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1ยังทำงานล่าช้าอยู่จนถึงปลายปี 2524 ปรากฏว่าทำงานได้เพิ่มขึ้นอีกเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตามแผนงานจะต้องทำได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์โจทก์จึงมี หนังสือเร่งรัดงานไปยังจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.13แต่งานยังไม่ก้าวหน้า บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จึงแนะนำให้โจทก์เลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 พยานให้เจ้าหน้าที่ ไปตรวจดู เจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้รับเหมาคงทำต่อไปไม่ไหว พยานจึงทำหนังสือถึง ธนาคารพัฒนาเอเชีย จำกัด เจ้าของโครงการเงินกู้เพื่อขอเลิกสัญญาและทำการ ประกวดราคาใหม่ ตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.14 ธนาคารพัฒนาเอเชีย จำกัด ตอบ ให้ความเห็นชอบตามโทรเลขเอกสารหมายเลข จ.15หลังครบกำหนดตามสัญญาแล้ว โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยที่ 1 ตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.17 ซึ่ง ขณะนั้นจำเลยที่ 1 และบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ทำงานได้เพียง 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำเลยที่ 1 มีนายวิโรจน์ จริยสุนันท์ และนายวิชัย สมประกิจ เป็น พยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ค้างชำระค่าจ้างของงานงวดที่ 9งวดที่ 10 รวมทั้งเงินค่าปรับราคาสินค้าเป็นเงินประมาณ 3,000,000บาท โจทก์ก็จ่ายเงินไว้โดย คาดว่าจำเลยที่ 1 จะทำงานไม่แล้วเสร็จนายวรพจน์ อุดมชนะโชติ พยานจำเลยที่ 1 อีกปากหนึ่งเบิกความว่าพยานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้วางบิลรับเงินจากโจทก์

งานงวดที่ 9 และงวดที่ 10 พยานวางบิลเอกสารหมาย ล.3 และ ล.4 และบิลค่าปรับราคาตามเอกสารหมาย ล.14 ถึง ล.21 รวมเป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท เมื่อโจทก์ไม่จ่ายเงินดังกล่าว ฝ่ายจำเลยจึงไม่มีเงินทุนที่จะทำงานต่อไป เห็นว่าพยานโจทก์เป็นผู้กระทำการตามหน้าที่และไม่ปรากฏว่ามีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดย่อมเบิกความตามจริงมีน้ำหนักน่าเชื่อว่า จำเลยที่ 1 ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามสัญญาว่าจ้างเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 ส่วนจำเลยที่ 1 ซึ่งร่วมกับบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด รับจ้างโจทก์สร้างทางพิพาท ตามหนังสือสัญญาว่าจ้าง เอกสารหมาย จ.2 เป็นเงินถึง 61,231,000 บาทได้ ย่อมจะต้องมีแผนงาน ใช้คนงานหลายคนใช้เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงจำนวนมากรวมตลอดถึงต้องเตรียมเงินทุนสำรองไว้หมุนเวียนในการทำงานให้เสร็จตามสัญญา แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขาดเงินเพียงจำนวน 3,000,000 บาทเศษ ที่เบิกตามบิลจากโจทก์ไม่ได้ จำเลยที่ 1 ก็ไม่สามารถทำงานได้ต่อไปเสียแล้ว ข้อนาสืบของจำเลยที่ 1 จึงขาดเหตุผลเป็นพินัยมีน้ำหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือส่วนสัญญาว่าจ้างก่อสร้างทางพิพาทตามหนังสือสัญญาว่าจ้างเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเป็นสัญญาจ้างทำของ แม้ว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างมีฐานะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้กันอยู่ก็ตาม แต่เหตุที่โจทก์ไม่ยอมชำระค่าจ้างของงานงวดที่ 9 งวดที่ 10 และเงินค่าปรับราคาวัสดุให้จำเลยที่ 1 เป็นเพราะโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ไม่สามารถทำงานต่อไปให้เสร็จตามสัญญาได้ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ทำงานล่าช้า และเกิดการขัดแย้งกับบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมาร่วม จนบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัด ขนเครื่องจักรออกนอกประเทศไปแล้วสำหรับกรณีน้ำท่วมใหญ่ ผิดปกติทำให้ทางพิพาทขาดหลายแห่งซึ่งเป็นที่ที่จำเลยที่ 1 สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่ออายุสัญญาว่าจ้างกับโจทก์ได้แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มิได้ขอต่ออายุสัญญาว่าจ้างกับโจทก์จำเลยที่ 1 กลับมีหนังสือถึงโจทก์ขออนุมัติดำเนินงานต่อไปเพียงผู้เดียวตามหนังสือเอกสารหมาย ล.28 และขอรับเงินทุนหมุนเวียนตามหนังสือเอกสารหมาย ล.29 เท่านั้น ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ทำงานได้เพียง 21 เปอร์เซนต์ของงาน

ทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามสัญญาว่าจ้างเอกสารหมาย จ.2 จำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้
ผิดสัญญา คดีจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามสัญญาว่าจ้าง
เอกสารหมาย จ.2 โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามหนังสือเงื่อนไขของสัญญาปี
2513 ข้อ 1.8.11 เอกสารหมาย จ.3 ได้และโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1
และบริษัทกองยางคอนสตรัคชั่น จำกัดแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525 ตามหนังสือ
เอกสารหมาย จ.17 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาต่อไปว่า จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่โจทก์
ฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างตาม
หนังสือสัญญาว่าจ้างเอกสารหมาย จ.2 และเงื่อนไขของสัญญาตามเอกสารหมาย
จ.3 ซึ่งโจทก์ได้บอกเลิกสัญญานั้นแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาทำให้
โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จำเลยที่ 1
ผิดสัญญานั้น ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอีกว่าค่าวิศวกรที่ปรึกษาที่โจทก์เรียกมาได้มีระบุไว้ใน
สัญญาว่าหากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบในเงินค่าวิศวกรที่
ปรึกษา ทั้งวิศวกรที่ปรึกษา โจทก์ก็เป็นผู้หามาฝ่ายเดียวเพื่อประโยชน์ของโจทก์เอง
จำเลยที่ 1 หาต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนนี้ เห็นว่า การทำงานสร้างทางพิพาทจะ
ต้องมีวิศวกรที่ปรึกษาไว้ให้คำแนะนำ ควบคุมงานและเร่งรัดงานให้จำเลยที่ 1 ทำให้
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 ตกเป็นผู้ผิดสัญญา ทำให้โจทก์
ต้องประมุลงานใหม่ เมื่อโจทก์จ้างบริษัทประมุลวิศวกรช่าง จำกัด สร้างทางพิพาท
ต่อจากจำเลยที่ 1 โจทก์ก็ต้องจ้างวิศวกรที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ควบคุมงานต่อ
ไปจนเสร็จจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ตกเป็นผู้ผิดสัญญาต้อง
รับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันที่ทำไว้

ส่วนค่าเสียหายของโจทก์เป็นจำนวนเท่าใด จำเลยที่ 1 ฎีกาเพียงว่าค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นสูงเกินไป โดยโจทก์คำนวณมาฝ่ายเดียว จำเลยที่ 1 มิได้รู้เห็นด้วย ไม่ปรากฏข้อความตอนใดที่เป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่กลับเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายจำนวน 55,581,632.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ และจำเลยที่ 1 ถือเอาคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาของจำเลยที่ 1 ด้วย ศาลฎีกาจึงไม่ต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้ สรุปแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ